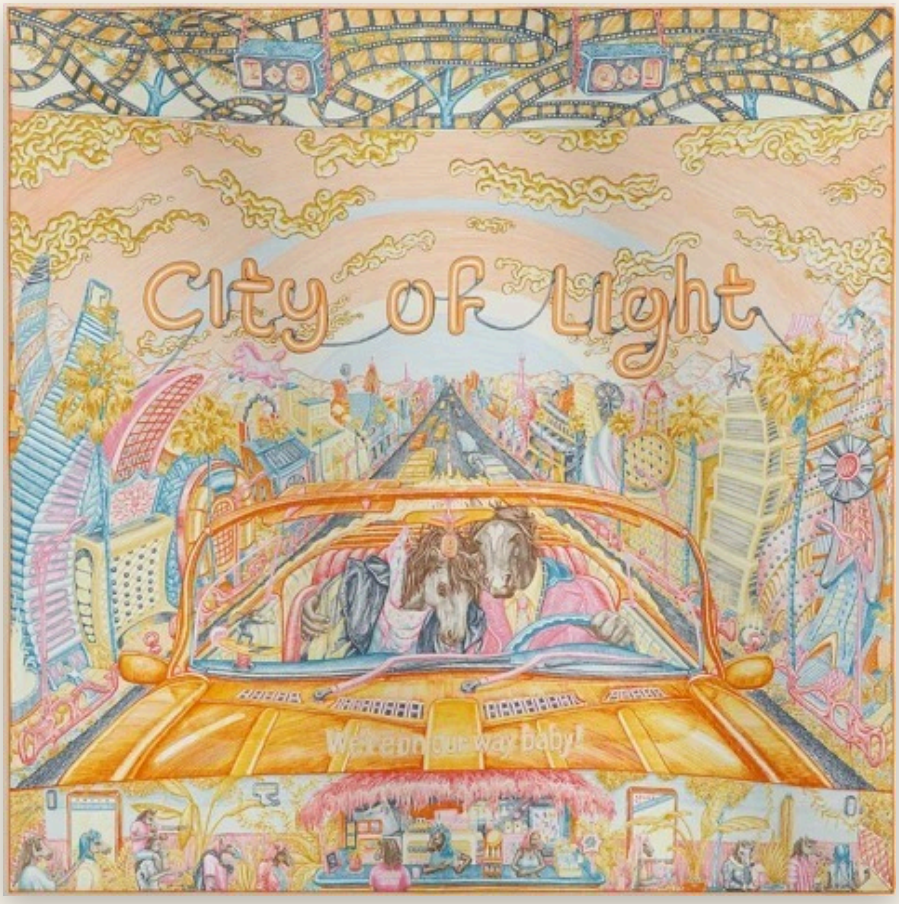
Antéa

ANALYSE · CONSEIL · STRATÉGIE

RAPPORT D'ANTÉRIORITÉ

Dossier n° ANT-027
Client : Hermès



Recherche effectuée le 4 novembre 2026
Confidentiel

Sommaire

1. Objet et périmètre de la recherche p. 3

2. Les antériorités p. 4

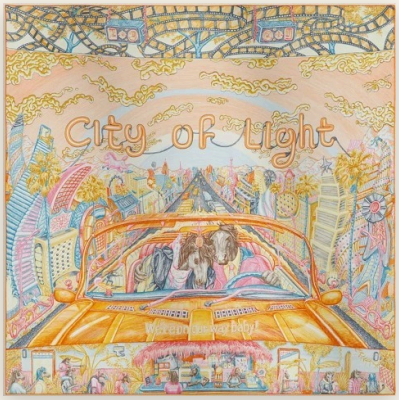
3. Analyse comparative / Synthèse des résultats p. 7

4. Conclusions et recommandations p. 11

5. Annexes p. 12

1. Objet et périmètre de la recherche

1.1. La création étudiée



Description	Carré de soie (foulard) 90 × 90 cm imprimé : Composition carrée en perspective centrale : une avenue bordée de gratte-ciel, de palmiers et d'enseignes mène à l'horizon sous un arc-en-ciel. Au premier plan, deux chevaux dans un cabriolet orange occupent le centre. Le titre « City of Light » en lettres lumineuses de néon surmonte la scène, et une inscription figure sur le capot. Une bordure supérieure de pellicules de film et de projecteurs, des nuages dorés stylisés et une frise de personnages en bas encadrent la scène. Palette de orange, jaune doré, rose, bleu ciel et crème. Style illustratif, très détaillé, au trait de type gravure et au coloris pastel, dans la tradition des carrés de luxe.
Titulaire	Hermès
Secteur	Luxe & accessoires
Territoires	France, international
Classe	Locarno 02-05 (foulards, carrés)

Éléments caractéristiques retenus pour la comparaison :

- Deux chevaux anthropomorphes au volant d'un cabriolet orange, au centre de la composition
- Avenue urbaine en perspective fuyante, bordée de gratte-ciel et de palmiers, sous un arc-en-ciel
- Titre « City of Light » en lettrage néon lumineux dans le ciel
- Bordure supérieure en pellicules de film et projecteurs de cinéma
- Nuages dorés stylisés en volutes encadrant la scène
- Frise inférieure de personnages et palette pastel orange, rose et bleu

1.2. Sources consultées

- INPI, API Diffusion PI : dessins et modèles français (FR) et internationaux (OMPI, Arrangement de La Haye)
- Recherche sur le web : fiches produit, presse, revente (divulgations au public)

1.3. Date de la recherche

4 novembre 2026

2. Les antériorités



Antériorité n° 1

Risque moyen

Titre : 1.-11. Carrés (foulards)
Titulaire : HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)
Date : 13/03/2015
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/085847-007



Antériorité n° 2

Risque faible

Titre : Carrés, petit foulard, motif décoratif pour vêtements, articles de chapellerie, chaussures, ganterie, mercerie et accessoires d'habillement, boucle de ceinture, ceintures
Titulaire : HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
Date : 04/07/2001
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/056591-005



Antériorité n° 3

Risque faible

Titre : Chaussures, gants, ceintures, boucle de ceinture, foulard, petit foulard, carrés
Titulaire : HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
Date : 28/05/2002
Territoire : International (Arrangement de La Haye)
N° : DM/060364-032

2.1. Divulgations relevées sur le web

Pages publiques montrant la création ou des dessins proches. Une divulgation au public peut être opposée à la nouveauté d'un dépôt ultérieur (C. propr. intell., art. L. 511-6).



Hermès (hermes.cn)

Identique

Page : City of Light scarf 90 (Bleu Glacier / Kaki / Beige)

Fiche produit officielle du carré 90 en twill de soie « City of Light », dessiné par Elias Kafouros et proposé en six coloris, dont Orange / Pétrole / Vieux Rose. Selon la description relevée, des chevaux cinéphiles garent leur cabriolet devant un cinéma en plein air avant de rouler vers la City of Light. Il s'agit du même dessin que la création, dans un autre coloris. La page n'indique pas de date de mise en ligne, et le site date de 2026 pour son copyright seulement.

https://www.hermes.cn/cn/en/product/city-of-light-scarf-90-H004103Sv02

Page web

Baguseek

Identique

Page : City Of Light Scarf 90 (Jaune/Céladon/Rose)

Page de revente référencée par le moteur de recherche, qui identifie le même carré Hermès « City of Light » 90 (référence H004103) en coloris jaune, céladon et rose. Il s'agit du même dessin dans une autre déclinaison de couleurs. Le prix relevé est d'environ 660 $.

https://baguseek.com/hermes/product/us/en/city-of-light-scarf-90-H004103Sv07

Page web

Baguseek

Identique

Page : City Of Light Scarf 90 (Bleu Jean/Rose/Vert Véronèse)

Page de revente référencée par le moteur de recherche, qui identifie le même carré « City of Light » 90 (H004103) en coloris bleu jean, rose et vert véronèse. Le dessin est celui de la création, dans une autre déclinaison de couleurs.

https://baguseek.com/hermes/product/hk/en/city-of-light-scarf-90-H004103Sv06

Page web

Hermès (hermes.cn, boutique Grèce)

Identique

Page : Product list : silk scarves and accessories (City of Light scarf 90 en bleu, orange, rose, jaune, 580 €)

Page de catalogue officielle référencée par le moteur de recherche, qui liste plusieurs coloris du carré « City of Light » 90 au prix de 580 €. Le catalogue confirme la commercialisation du même dessin en plusieurs coloris, dont l'orange.
https://www.hermes.cn/gr/en/category/women/scarves-shawls-and-stoles/silk-scarves-and-accessories/

3. Analyse comparative / Synthèse des résultats

0	1	2
Risque(s) élevé(s)	Risque(s) moyen(s)	Risque(s) faible(s)

Synthèse des antériorités retenues

N°	Titre / titulaire	Risque	Territoire
1	1.-11. Carrés (foulards) HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée)	Moyen	International (Arrangement de La Haye)
2	Carrés, petit foulard, motif décoratif pour vêtements, articles de chapellerie, chaussures, ganterie, mercerie et accessoires d'habillement, boucle de ceinture, ceintures HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)	Faible	International (Arrangement de La Haye)
3	Chaussures, gants, ceintures, boucle de ceinture, foulard, petit foulard, carrés HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)	Faible	International (Arrangement de La Haye)

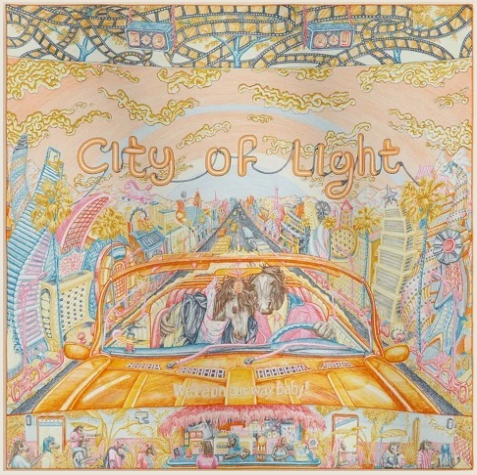
Point clé

Le dessin étant déjà commercialisé par Hermès sous le nom « City of Light », la question décisive est la date de première divulgation, car au-delà de 12 mois avant un dépôt (art. L. 511-6), la nouveauté et le caractère individuel sont compromis.

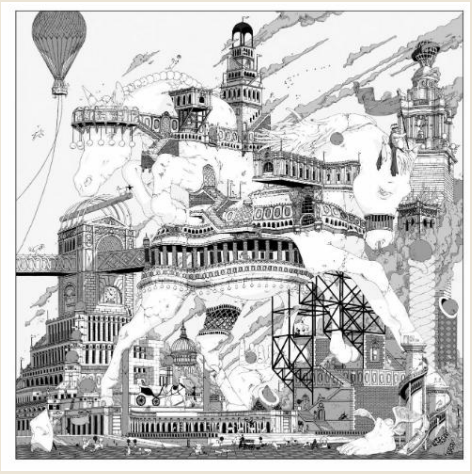
3.1. Analyse détaillée des antériorités

Antériorité n° 1 · DM/085847-007

Risque moyen



Création étudiée



Antériorité n° 1 · HERMES SELLIER (Société par actions simplifiée), 13/03/2015

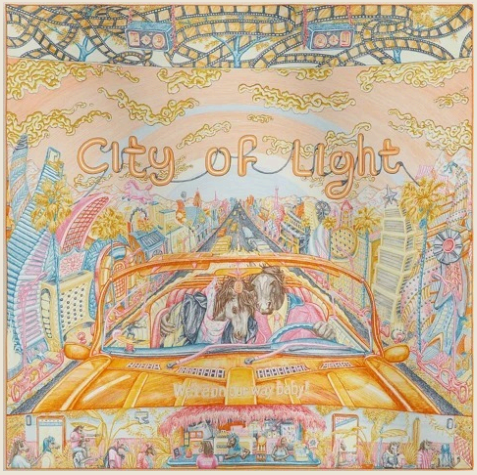
Éléments communs. Même famille de carrés illustratifs, très détaillés, au trait de type gravure. Sujet urbain fantaisiste fait d'architectures, de tours et de monuments empilés, avec un décor narratif plein cadre. Présence de petits personnages et d'un attelage en partie basse. Mêmes principes d'accumulation de détails et d'horizon ouvert sur le ciel.

Différences. Le modèle est en noir et blanc. Sa composition est un empilement vertical autour d'un cheval-architecture monumental, sans perspective centrale ni avenue. Il n'y a ni véhicule au premier plan, ni titre lumineux, ni arc-en-ciel, ni bordure de pellicules ou de nuages dorés. La palette pastel (orange, rose, bleu) est absente de l'enregistrement.

Appréciation. C'est le modèle enregistré le plus proche par le sujet (ville imaginaire foisonnante) et par le style graphique gravé. La composition en perspective centrale, le cabriolet avec ses chevaux et le titre en néon en sont absents, ce qui laisse à la création une impression d'ensemble distincte. Le risque est moyen, car il tient surtout au style et au thème, qui sont assez communs dans les carrés de luxe. Le modèle est déposé par Hermès (HERMES SELLIER, DM/085847, 13 mars 2015). Il ne fait donc pas obstacle à l'exploitation par le client, mais il compte pour la nouveauté d'un nouveau dépôt.

Antériorité n° 2 · DM/056591-005

Risque faible



Création étudiée



Antériorité n° 2 · HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), 04/07/2001

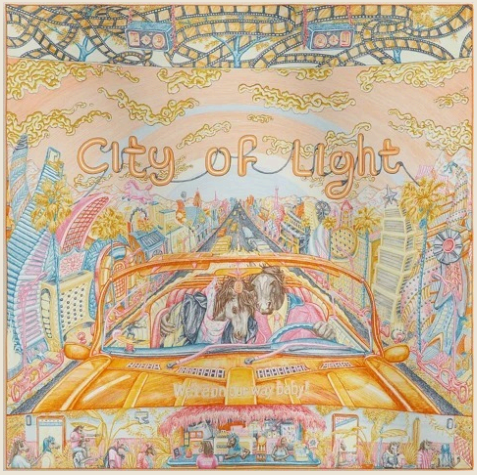
Éléments communs. Carré narratif à scène figurative détaillée, avec des personnages au premier plan. Large bande de personnages en partie basse, qui évoque la frise inférieure de la création. Style illustratif de tradition Hermès, avec un cadre en bordure et une inscription intégrée à la scène.

Différences. Scène hippique réaliste, sans perspective centrale, découpée en vignettes avec une vignette centrale. Aucun gratte-ciel, aucun cabriolet, aucun néon ni arc-en-ciel. Traitement plus naturaliste que celui de la création, qui est fantaisiste et en pastel. Les personnages sont des humains et non des chevaux anthropomorphes.

Appréciation. Le rapprochement porte sur le parti narratif et sur la rangée de personnages en bas, motifs banals dans les carrés. L'impression d'ensemble est nettement différente, par le sujet, la composition et l'ambiance. Le modèle est déposé par Hermès (DM/056591, 4 juillet 2001), ce qui n'est pas opposable au client mais compte pour un nouveau dépôt.

Antériorité n° 3 · DM/060364-032

Risque faible



Création étudiée



Antériorité n° 3 · HERMÈS SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), 28/05/2002

Éléments communs. Titre en lettres calligraphiées, d'allure lumineuse, mis en scène dans la composition. Thème des divertissements et de la ville nocturne (jazz, spectacle). Frise de petits personnages en mouvement qui encadre le centre.

Différences. Fond noir uni, silhouettes blanches et disposition circulaire autour d'un médaillon central avec orchestre. Aucune perspective, aucun décor urbain, aucun véhicule ni cheval. Palette en contraste noir et blanc, sans les tons pastel.

Appréciation. La proximité se limite à l'idée d'une frise de personnages et à une typographie décorative, éléments très courants. La composition radiale et la palette produisent une impression d'ensemble très éloignée de celle de la création. Le modèle est déposé par Hermès (DM/060364, 28 mai 2002), qui n'est pas le déposant adverse mais le client lui-même.

4. Conclusions et recommandations

Appréciation globale du risque

Risque élevé

Parmi les modèles enregistrés présélectionnés, aucun ne reproduit la composition en perspective centrale, le cabriolet aux deux chevaux, le titre au néon et la palette pastel de la création. Le plus proche (n° 14) ne partage que le thème urbain imaginaire et le style gravé, ce qui est insuffisant pour détruire le caractère individuel. En revanche, les divulgations web montrent que le même dessin, « City of Light » (Elias Kafouros), est commercialisé par Hermès en plusieurs coloris, dont l'orange. La création est donc identique à un carré déjà divulgué, sans date établie. Le niveau global est élevé quant à la nouveauté, à cause de ces divulgations et non des antériorités enregistrées.

Recommandations

- Établir la date exacte de la première divulgation et de la première commercialisation du carré « City of Light » (collection, lancement, communication, parutions presse), en interrogeant les services internes d'Hermès et en consultant des archives web.
- Si aucun dépôt n'a été fait, vérifier si le délai de grâce de 12 mois (art. L. 511-6) court encore. Dans ce cas, déposer sans délai en France ou à l'EUIPO, ou à l'international par La Haye. À défaut, ne pas compter sur un enregistrement valable.
- Si le délai est expiré, privilégier les autres fondements : le droit d'auteur sur l'œuvre de M. Kafouros (vérifier la cession ou le contrat de commande), les marques (titre « City of Light » en classe 24 et 25) et la concurrence déloyale ou le parasitisme contre les copies.
- Surveiller les reventes (Baguseek et autres) et les contrefaçons du dessin, et conserver des constats datés des pages relevées.

La recherche porte sur 20 modèles présélectionnés visuellement dans la base INPI, sans interrogation exhaustive des bases françaises, européennes et internationales, sans datation certaine des divulgations web et sans recherche d'antériorités au titre du droit d'auteur. Appréciation préliminaire générée par Antéa, à valider par l'avocat en charge du dossier.

5. Annexes

5.1. Résultats complémentaires

Dépôts examinés et non retenus, par ordre de proximité visuelle.

N°	Titre	Titulaire	Dépôt
DM/085847-005	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
DM/058963-020	Chaussures, anneau pour foulard, paréos, carrés, foulards, châles	HERMÈS SELLIER	18/02/2002
DM/058963-019	Chaussures, anneau pour foulard, paréos, carrés, foulards, châles	HERMÈS SELLIER	18/02/2002
DM/058963-021	Chaussures, anneau pour foulard, paréos, carrés, foulards, châles	HERMÈS SELLIER	18/02/2002
DM/058963-027	Chaussures, anneau pour foulard, paréos, carrés, foulards, châles	HERMÈS SELLIER	18/02/2002
DM/085847-001	1.-11. Carrés (foulards)	HERMES SELLIER	13/03/2015
DM/056056-006	Bouton (mercerie), paréos, foulard, carrés, ceinture	HERMÈS SELLIER	17/05/2001
FR934322-003	CARRE "LES CHEVALIERS DELA TABLE RONDE"	HOUBAILLE BERNARD KRAUSE CORINNE	18/08/1993

5.2. Documents et extraits de registres

- Notice DATA INPI DM/085847-007
- Notice DATA INPI DM/056591-005
- Notice DATA INPI DM/060364-032

5.3. Sources consultées

- INPI : data.inpi.fr (API Diffusion PI)
- OMPI : dessins et modèles internationaux (La Haye), via la base de l'INPI
- Recherche sur le web : Hermès carré soie 90 "City of Light" chevaux cabriolet ; Hermès silk scarf "City of Light" 90 horses convertible neon rainbow ; Hermès carré "City of Light" Hermès scarf film strip skyscrapers palm trees

Requêtes adressées à l'API de l'INPI le 4 novembre 2026 :

- `[ClassNumber=0205] ET [DesignTitle=foulard*]` : 2460 résultat(s)
- `connexion` : Quota INPI dépassé (HTTP 429)

Antéa

ANALYSE · CONSEIL · STRATÉGIE

Une expertise juridique
au service de vos créations